ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS001928/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 02/07/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR033142/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.205129/2024-41
DATA DO PROTOCOLO: 28/06/2024

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

OCERGS-SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RS, CNPJ n. 92.685.460/0001-19, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DARCI PEDRO HARTMANN;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de abril de 2024 a 31 de março de 2025 e a data-base da categoria em 01º de abril.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **Porto Alegre/RS**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL

Os empregados contemplados com o presente acordo terão seus salários majorados em 4,40% (quatro inteiros e quarenta centésimos por cento), no mês de abril de 2024.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA QUARTA - INDENIZAÇÃO ADICIONAL ANTERIOR A DATA-BASE

O (a) empregado (a) dispensado (a) sem justa causa no período de 30 (trinta) dias que anteceder a data-base de 1° de abril de cada exercício terá o direito de receber o pagamento de indenização adicional equivalente à remuneração mensal. Para efeitos do presente artigo, cumpre esclarecer que o aviso prévio trabalhado e/ou indenizado projeta o contrato por mais 30 (trinta) dias, conforme súmula n° 182 do TST, sendo devido ao empregado (a) todos os direitos advindos desta projeção, considerando, ainda que a contagem do prazo fixado inicie no término do aviso prévio.

CLÁUSULA QUINTA - ADICIONAIS

5.1 ADICIONAL DE HORAS EXTRAS EM SERVIÇOS INADIÁVEIS

Ocorrendo necessidade imperiosa, por motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto ao empregador, a jornada laboral excedente em até 2 (duas) horas será acrescida no banco de horas e o excedente às duas primeiras horas será remunerado com o adicional de 100% (cem por cento), sobre o salário-hora do respectivo empregado.

5.2 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE

Os trabalhadores que laborem em locais ou em condições perigosas e/ou insalubres deverão perceber os respectivos adicionais, incumbindo-se a Entidade em contratar profissional habilitado (médico do trabalho ou engenheiro do trabalho) para realizar perícia técnica, a fim de avaliar os agentes envolvidos, bem como o grau de exposição do trabalhador.

5.3 QUEBRA DE CAIXA

O (a) empregado (a) que exercer única e exclusivamente o cargo ou função de caixa receberá juntamente com o pagamento do salário mensal, a título de quebra de caixa, a quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o respectivo salário básico.

Parágrafo único: O adicional de quebra de caixa não incidirá sobre adicionais, acréscimos e vantagens pessoais e cessará automaticamente quando o empregado (a) deixar de exercer o único e exclusivo cargo ou função de caixa.

5.4 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Será mantido para todo o quadro de empregados o direito ao adicional por tempo de serviço equivalente a 5% (cinco por cento) do salário base a cada 5 (cinco) anos de trabalho ininterrupto para a OCERGS, limitado ao montante máximo de 35% (trinta e cinco por cento) de incidência.

AUXÍLIO TRANSPORTE

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEXTA - VALE TRANSPORTE

O benefício do vale transporte será concedido pela OCERGS com base na legislação em vigor, consistindo no fornecimento de Vale Transporte aos empregados para atender as despesas de deslocamento residência/trabalho e vice-versa, e deverá atender as seguintes especificações:

I - O fornecimento do vale transporte será por dia útil de trabalho, em valores correspondentes às despesas diárias efetuadas pelo empregado, em seu deslocamento residência-trabalho e vice-versa, com a utilização de um ou mais meios de transportes públicos.

II - Para fins de percepção do vale transporte, o empregado deverá informar e comprovar ao Setor de Pessoal o seu endereço residencial;

III - Tais informações deverão ser prestadas através do formulário "Solicitação de Vale Transporte", constante no Sistema de informação em operação na Ocergs.

IV - o percentual de desconto dos vales transportes será de acordo com a seguinte tabela;

Salário	De	Mais que	Mais que	Mais que
Mínimo Nacional	1 a 4	4 até 7	7 até 10	10
% Desconto sobre o Salário do Empregado	1%	1.5%	2%	2,5%

V - O valor do desconto dos Vales Transportes se limitará ao valor total de aquisição e incidirá sobre o salário do beneficiário;

VI - Os Vales Transportes não serão fornecidos por ocasião de férias, afastamento pelo INSS e nos casos de licença sem vencimentos;

VII - Para aquisição do Vale Transporte, o Departamento de Recursos Humanos deverá obedecer aos procedimentos para operacionalização do benefício.

AUXÍLIO CRECHE

CLÁUSULA SÉTIMA - AUXÍLIO CRECHE

Em relação ao auxilio creche, a Ocergs adotará o sistema de reembolso creche, cobrindo integralmente as mensalidades efetua como pagamento de creche de livre escolha da empregada mãe até os 6 (seis) meses de idade da criança. Esta indenização s efetuada mediante a comprovação da matrícula, valores devidos e frequência na creche. Fica excluído empregador que mantenha convênio com creche próxima do local de trabalho ou que possua creche própria.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA OITAVA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ODONTOLÓGICA, ALIMENTAÇÃO E SEGURO DE VIDA

A OCERGS concede a seus empregados os benefícios de assistência à saúde, odontológica, alimentação e seguro de vida, send participação do empregado no custeio destes benefícios conforme disposições no quadro a seguir:

Plano de Saúde	E facultativo ao empregador instituir plano de saúde para seus empregados, observados os termos de contrato a ser firmado com a empresa que preste serviço desta natureza. Os empregados que optarem por participar do plano de saúde obrigatoriamente deverão participar do custei mensal, observados os termos do contrato firmado pelo empregador com a operadora do plano de saúde.
Plano Odontológico	O plano odontológico será oferecido a todos os empregados, com adesão opcional e participação do empregado na razão de 30% do valor da mensalidade, conforme valores expressos na fatura mensal emitid pela operadora do plano que vier a ser contratada pela OCERGS. A critério do empregado, o plano poderá ser estendido aos seus dependentes. Tem-se por dependentes os descritos nesta cláusula, mantendo-se o mesmo mecanismo de participação no custeio da mensalidade por dependente incluído no plano. **Este benefício terá vigência a partir de 01/08/2015**.
Assistência Alimentação	O empregado da OCERGS recebe mensalmente 22 (vinte e dois) vales alimentação/refeição no valor nomir de R$ 56,18 (cinquenta e seis reais e dezoito centavos) a partir de janeiro/2024. A título de contrapartida para os empregados admitidos antes de 27/08/2013 é de R$ 3,52 (Três reais e cinquenta e dois centavos) pelo recebimento do benefício. O empregado em férias também fará jus ao benefício da assistência alimentação/refeição.
Seguro de Vida	Empregados são cobertos por apólice de Seguro de Vida em Grupo, sem que haja qualquer ônus para o segurado. A companhia seguradora e o valor da cobertura são definidos pela Entidade empregadora.

São considerados dependentes para efeito de inclusão nos Planos de Saúde e Odontológico:

I – Cônjuge, devidamente comprovado por meio de certidão de casamento;

II – Companheiro (a) comprovado mediante declaração de união estável firmada em cartório ou certidão de nascimento de filhos comum;

III – Filhos (as) solteiro (as) até 21 (vinte e um) anos de idade, comprovados mediante certidão de nascimento, ou até 24 (vint quatro) anos, quando estiverem cursando ensino superior ou escola técnica de 2º grau;

IV – Filhos (as) em qualquer idade quando incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, mediante atestado de invalidez;

V – Menor que detenha a guarda judicial;

VI – Enteados solteiros, de até 21 anos, mediante comprovação de dependência econômica ou guarda judicial, ou até 24 anos qua estiverem cursando ensino superior ou escola técnica de 2º grau.

Fica expressamente ajustado que a opção da Entidade empregadora fornecer vale-refeição ou vale-alimentação subvencionado, será considerada como salário para nenhum efeito inclusive quanto ao FGTS e Previdência Social, pelo que não poderá integralizada no salário dos empregados, desde que inscrito no “Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)”, como forma incentivo do empregador para que propicie melhores condições de alimentação e saúde a seus empregados.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA NONA - ESTABILIDADE DA GESTANTE

A empregada gestante tem assegurada a estabilidade provisória no emprego desde a confirmação da gravidez e de até 5 (cir meses após o parto.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
FALTAS

CLÁUSULA DÉCIMA - FALTAS JUSTIFICADAS (DIVERSAS)

EXAMES ESCOLARES

São consideradas faltas justificadas aquelas decorrentes de exames ou provas escolares obrigatórias que coincidirem com o horário trabalho do (a) empregado (a), desde que realizadas em cursos oficiais ou oficializados, mediante prévio comunicado por escrito empregador, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas e, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, comprovadas através atestado expedido pelo respectivo estabelecimento de ensino.

FALTAS JUSTIFICADAS (DIVERSAS)

Serão consideradas justificadas e, portanto não sujeitas ao desconto, às faltas a seguir especificadas:

MOTIVO	Número de dias
Falecimento de cônjuge, pais, filhos e irmãos	2 (dois) dias corridos
Casamento ou escritura de união estável	3 (três) dias corridos
Nascimento de filho – para o pai	5 (cinco) dias corridos
Levar filho (até 6 anos) ao médico	1 (um) dia por semestre
Doação de sangue	1 (um) dia por ano
Alistamento militar e eleitoral	2 (dois) dias
Falecimento de familiares (avós e sogros)	2 (dois) dias
Doença	Conforme atestado médico
Acidente do Trabalho (Guia CAT)	Conforme atestado médico
Comparecimento em Juízo	Conforme comprovante emitido pelo Juízo

As faltas justificadas, especialmente aquelas que não excedam aos 15 (quinze) dias de afastamento, deverão ser comunicadas formalmente ao empregador e impreterivelmente no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após o retorno ao trabalho.

No caso de afastamentos por períodos mais longos, o atestado deverá ser entregue ao empregador no prazo de até 5 (cinco) dias após o início do período de ausência ao trabalho.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO E BANCO DE HORAS

A jornada semanal de trabalho dos empregados da OCERGS é de 37,5 (trinta e sete horas e meia), totalizando a carga horária 187,5 (cento e oitenta e sete horas e meia) mensal.

Os empregados, quando solicitados pela chefia imediata, ficam autorizados a prorrogar a duração normal da jornada de trabalho mais 2h (duas horas) suplementares diárias, sem pagamento de acréscimo do adicional de horas extras, cujo excesso em um dia s compensado pela correspondente diminuição em outro dia.

A jornada de trabalho incluída no banco de horas deve ser compensada no período máximo de 360 (trezentos e sessenta) d devendo ser adimplida ao empregado, quando não compensada, no término de tal prazo na razão do valor da hora normal acrescida adicional de 50% (cinquenta por cento).

Havendo rescisão do contrato de trabalho por iniciativa da Entidade empregadora e sem que tenha havido a compensação integra jornada extraordinária, na forma antes estabelecida, o trabalhador terá direito de receber o pagamento das horas excedente, à jorn de trabalho diária, desde que não compensadas, acrescidas do adicional de horas extras de 50% (cinquenta por cento) devidos na d da rescisão do contrato de trabalho. No caso do trabalhador encontrar-se em débito com a jornada e pedir demissão, antes fechamento do período, as horas não trabalhadas serão descontadas das verbas a que o empregado tiver direito na rescisão.

O empregador fica obrigado a entregar ou disponibilizar para o empregado, no ato do pagamento de seu salário, comprovante pagamento salarial, a denominação das parcelas salariais pagas, bem como os respectivos descontos e o valor a ser depositado FGTS.

O salário ajustado para pagamento mensal deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. Ocorre atraso na data deste pagamento o empregador pagará multa em valor equivalente a 1% (um por cento) da respectiva remuneração dia de atraso, em favor do (as) empregado (as) prejudicados (as). A multa prevista somente poderá ser cobrada quando notificad Entidade empregadora e o SINDISINDI/RS para em 72 (setenta e duas) horas regularizar o pagamento em mora.

FÉRIAS E LICENÇAS
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FÉRIAS

INÍCIO DAS FÉRIAS

O empregador deverá comunicar o período das férias, coletivas ou individuais, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data seu início, não podendo coincidir com o sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal, aplicável inclusive p os empregados que trabalham em regime de escala, à exceção dos (as) empregados (as) cuja jornada contratada coincida com os d acima referidos.

FÉRIAS PROPORCIONAIS ANTERIORMENTE AO PRIMEIRO ANO DE TRABALHO

O (a) empregado (a) que não tenha completado 1 (um) ano de trabalho na Entidade empregadora, receberá quando de sua demis sem justa causa ou quando pedir demissão, o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

10.3 VEDAÇÃO DA DEMISSÃO NO RETORNO DAS FÉRIAS

Fica vedada a demissão do (a) empregado (a) com mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa no período de até 30 (tri dias após o retorno das férias, independentemente do critério de pagamento do aviso-prévio ser trabalhado ou indenizado, salvo s demissão ocorrer por justa causa. O descumprimento desta obrigação acarretará a incidência de multa equivalente ao valor mensa última remuneração do empregado em favor deste.

PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não pod ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um, sendo vedado o início férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado, com fundamento no artigo nº 134 Decreto-lei nº 1.535.

RELAÇÕES SINDICAIS
REPRESENTANTE SINDICAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DELEGADO SINDICAL

A OCERGS reconhece 01 (um) Delegado sindical e 01 (um) suplente, de seus empregados, eleitos por estes em eleição convoc pelo SINDISINDI, inclusive com reconhecimento das prerrogativas e estabilidade no emprego, previstas no artigo 543 da CLT.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CUSTEIO DE ATIVIDADES SINDICAIS

A **OCERGS** descontará em folha de pagamento o valor correspondente a 1% (um por cento) do salário básico dos empregad sindicalizados ou não, do salário do mês seguinte do presente Acordo Coletivo.

Parágrafo Único: Os valores descontados serão repassados ao SINDISINDI até oitavo dia útil subsequente ao efetivo desconto.

DESCONTO E REPASSE DAS MENSALIDADES SINDICAIS

A **OCERGS** descontará dos empregados sindicalizados e repassará ao SINDISINDI os valores da mensalidade social até o 8º (oitavo dia útil subsequente ao do desconto.

DISPOSIÇÕES GERAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E ATUALIZAÇÃO DO PCCS

Todos os empregados do quadro funcional atual da OCERGS foram enquadrados no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCC registrando-se, também, que serão mantidos os benefícios citados no capítulo II, bem como a carga horária de trabalho atual defir no capítulo I, item 1.1.

Os empregados contratados a partir de 27/08/2013 estarão submetidos às seguintes regras:

a) Serão enquadrados no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS);

b) Cumprirão carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, totalizando a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais;

c) Receberão a remuneração correspondente à classe e ao nível de enquadramento no PCCS;

d) Estarão na condição de elegíveis a progressões salariais e promoções funcionais de acordo com os critérios estabelecidos PCCS;

e) Receberão os mesmos benefícios citados no capítulo II deste acordo coletivo, com exceção da participação no custeio sobr valor do benefício alimentação, que será diferenciado, conforme alínea “f”.

f) O percentual de participação do beneficiário no custeio da assistência à alimentação será determinado pela seguinte tabela incidirá sobre o valor total do benefício:

Salário Mínimo Nacional Vigente	De 1 a 4	Mais que 4 até 7	Mais que 7 até 10	Mais que 10
% Participação no custeio sobre o valor benefício	2,00 %	2,50 %	3,00 %	3,50 %

A tabela acima faz referência entre o salário do empregado e quantidade de salários mínimos percebidos, para fins de aplicação alíquota de participação no custeio do benefício.

A modificação do Plano de Cargos Carreiras e Salários pelo empregador terá a participação dos (as) empregados (as) através d (um) delegado eleito especialmente para tal fim em Assembleia Geral promovida pelo SINDISINDI/RS.

}

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

DARCI PEDRO HARTMANN
PRESIDENTE
OCERGS-SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RS

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO 2024 2025

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.